

Aufgabe

1

Ihr Unternehmen hat die Rechtsform einer GmbH.

a) Nennen Sie die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich:

- | | | |
|--|--|-----------|
| 1. der Höhe des Mindestgründungskapitals | 25000 € | (1 Punkt) |
| 2. der Geschäftsführungsbefugnis | Geschäftsführer | (1 Punkt) |
| 3. des Außenvertretungsrechtes | Geschäftsführer | (1 Punkt) |
| 4. der Gewinnverteilung | nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile oder nach Vertrag | (1 Punkt) |
| 5. der Haftung der Gesellschaft | Haftung mit Gesellschaftsvermögen | (1 Punkt) |
| 6. der Haftung der Gesellschafter | Haftung mit der Einlage | (1 Punkt) |

b) Für welchen Fall schreibt das GmbH-Gesetz die Bildung eines Aufsichtsrates vor?
 bei einer Belegschaft von mehr als 500 MA ist ein Aufsichtsrat vorgeschrieben. (2 Punkte)

c) Erläutern Sie den wesentlichen Grund für die Umwandlung einer KG zu einer GmbH & Co. KG. (4 Punkte)

Haftungsbeschränkung

+ Die GmbH als Komplementär haftet unbeschränkt mit ihrem Gesellschaftsvermögen, die Gesellschafter der GmbH mit ihren Einlagen. Damit ist eine Vollhaftung der Gesellschafter ausgeschlossen.